

주의 요구

1. 제 목: 담보부채권 경매진행 관리 불철저
2. 소관부점: 경남지역본부
3. 내 용:

가. 업무개요

경남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제2호에 따라 담보부채권의 인수지원·정리 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「인수채권정리업무규정」 제110조에 따르면 이 규정에서 정하지 아니한 사항에 대해서는 「수탁채권정리업무요강」 및 인수채권관련 규정을 준용하되 인수채권 정리 업무의 성질과 내용을 감안하여 해석·적용하도록 되어 있고

「수탁채권정리업무요강」 제59조 제1항에 따르면 매각기일 후 지체 없이 매각결과를 보고하고 위임기관에 통보하도록 되어 있으며

같은 요강 제65조 제1항에 따르면 경매가 종결되었을 때에는 그 결과를 보고하고 배당 관련 서류를 첨부하여 지체 없이 위임기관에 통보하도록 되어 있다.

따라서 담보부채권 정리에 따른 손실 및 수익을 사전에 예측하여 정당한 회수가 될 수 있도록 경매 매각결과 보고 및 종결 보고 등 경매진행 관리를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상기간 동안 경남지역본부 소관 담보부채권에 대하여 경매 매각결과 및 보고 실태를 점검한 결과

(1) 경매 매각결과 보고 미실시 및 지연 보고

2019. 7. 30. 인수한 담보부채권 ◇◇◇◇◇◇ XXXX-XXX(차주명 ▲▲▲) 관련 경매사건(○○○○ XXXX타경 XXXX)의 경우 [표 2]와 같이 총 5회의 매각기일이 있었는데 매각된 5회차에 대해서만 보고하고 1~4회차 매각기일에 대해서는 매각결과를 보고하지 않았는데

[표 2] 담보부채권(◇◇◇◇◇◇ XXXX-XXX) 경매 진행 내역

매각기일	일자	최저매각가격	결과
1차	“기재 생략”	“기재 생략”	유찰
2차			유찰
3차			유찰
4차			유찰
5차			낙찰

매입대금(× 원) 및 모기지신용보험금액(× 원)을 감안하면 매각예정가격이 × 원(× 원 - × 원)이하인 3회차 매각기일부터 채권 손실이 발생하는데도 매각결과를 보고하지 않았고

2020. 12. 17. 5차 매각기일에 낙찰된 후에도 55일이 지난 2021. 2. 10. 매각결과를 보고 하였고 배당 및 모기지신용보험금액 수령하고도

매입대금 대비 × 원 손실¹⁾이 발생할 때까지 제대로 보고되지 않는 등

[별표 2] “담보부채권 경매 매각결과 보고 미실시 명세”와 같이 담보부채권 경매사건 ×건에 대하여 총 ×회의 매각기일이 진행 되었는데 그 중 ×회의 매각기일에 대하여 매각결과 보고를 하지 않은 것으로 확인되었다.

또한 2020. 4. 28. 인수한 담보부채권 ○○○○○○○ XXXX-XXX(차주명 ○○○○)관련 경매사건(◇◇◇◇ XXXX타경 XXXXX)의 경우 2020. 9. 17. 4회차 매각기일에 낙찰되었는데 158일이 지난 2021. 2. 22.에 보고하였고 이는 배당기일인 2021. 2. 17.로부터 5일이 지난 후로 확인되는 등

[별표 3] “담보부채권 경매 매각결과 보고 지연 명세”와 같이 담보부채권 경매사건 ×건에 대하여 매각기일(매각된 회차 기준)로부터 3일 이상 경과(최대 ×일 경과)하여 보고한 사실이 확인되었다.

(2) 경매종결 보고 지연

2020. 6. 29. 인수한 담보부채권 △△△△△△△△ XXXX-XXX(차주명 ○○○○)관련 경매사건(○○○○ XXXX타경 XXXXX)의 경우 2021. 12. 23. 배당일에 참석하여 × 원을 수령하였는데도 11일이 지난 2022. 1. 3. 경매종결 보고하는 등

[표 3]과 같이 담보부채권 경매사건 관련하여 배당일로부터 3일 이상 경과하여 경매종결 보고한 ×건이 확인되었다.

1) 손실금액(×): 매입금액(×원)-배당금(×원)-모기지신용보험금액(×원)

[표 3] 담보부채권 경매종결 보고 지연 명세

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	배당일	경매종결 보고일	지연일수
--------	---------	------	-----	------	-----	-------------	------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 경남지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며 담보부채권 관련 경매 매각결과 보고 및 종결업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경남지역본부 본부장은 담보부채권의 회수 수익을 제고할 수 있도록 경매 매각결과 보고 및 경매종결 보고 등을 철저히 하며, 앞으로 같은 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

[별표 2]

담보부채권 경매 매각결과 보고 미 실시 명세

(단위: 회, 건)

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	최종 매각회차	매각결과 보고	매각결과 보고 미 실시
--------	---------	------	-----	------	------------	------------	-----------------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	최종 매각회차	매각결과 보고	매각결과 보고 미실시
--------	---------	------	-----	------	------------	------------	----------------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	최종 매각회차	매각결과 보고	매각결과 보고 미 실시
--------	---------	------	-----	------	------------	------------	-----------------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	최종 매각회차	매각결과 보고	매각결과 보고 미실시
--------	---------	------	-----	------	------------	------------	----------------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	최종 매각회차	매각결과 보고	매각결과 보고 미 실시
--------	---------	------	-----	------	------------	------------	-----------------

“기재 생략”

[별 표 3]

담보부채권 경매 매각결과 보고 지연 명세

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	매각일	최종 매각결과 보고일	지연일수
--------	---------	------	-----	------	-----	-------------------	------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	매각일	최종 매각결과 보고일	지연일수
--------	------------	------	-----	------	-----	-------------------	------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	매각일	최종 매각결과 보고일	지연일수
--------	------------	------	-----	------	-----	-------------------	------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	매각일	최종 매각결과 보고일	지연일수
--------	------------	------	-----	------	-----	-------------------	------

“기재 생략”

순 번	양도 금융회사	차주번호	차주명	경매사건	매각일	최종 매각결과 보고일	지연일수
--------	------------	------	-----	------	-----	-------------------	------

“기재 생략”